

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 35/2535

บริษัท รอ แอลแบงค์ออฟแคนาดาเทรด
เครดิต จำกัด

โจทก์

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นาย หลิว เยาเจิน กับพวก

ผู้คัดค้าน

บริษัท สยาม ฟาร์ม มิ่ง จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 224

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

การเพิกถอนการโอนหุ้นเป็นไปโดยผลของคำพิพากษา ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอน ก็ยังถือเป็นการโอนโดยชอบอยู่ ถือไม่ได้ว่ามีการผิดนัดนับแต่วันยื่นคำร้องอันจะเป็นเหตุให้ผู้รับโอนต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอนหุ้นในบริษัทไทยดีเซลลติเวลลอปเมนท์ จำกัด ระหว่างจำเลยผู้โอนกับผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 ผู้รับโอน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ชดใช้ราคาค่า

หุ้นเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท และให้ผู้คัดค้านที่ 2 ชดใช้ราคาค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้องขอเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนหุ้นบริษัทไทยดีเซลดีเวลลอปเมนต์ จำกัด เลขที่ 147001 ถึง 177000 รวม 30,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท ระหว่าง จำเลยกับ นายหลิว เยาเจินผู้คัดค้านที่ 1 และหุ้นเลขที่ 177001 ถึง 195000 รวม 18,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท ระหว่างจำเลยกับนายเอกศักดิ์ เตชะนิโลบลผู้คัดค้านที่ 2 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ให้ผู้คัดค้านทั้งสองส่งมอบหุ้นดังกล่าวให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หากส่งมอบไม่ได้ ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ใช้เงิน 3,000,000 บาท และให้ผู้คัดค้านที่ 2 ใช้เงิน 1,800,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จแทน ทั้งนี้เพื่อรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของจำเลยผู้ล้มละลาย ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะการส่งมอบใบหุ้นเป็นว่าให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ชดใช้ราคาค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท และให้ผู้คัดค้านที่ 2 ชดใช้ราคาค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้คัดค้านทั้งสองใช้ราคาพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันที่ยื่นคำร้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้น เห็นว่า การเพิก

ถอนการโอนหุ้นเป็นไปโดยผลของคำพิพากษาดรอปไตที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอน ก็ยังถือเป็นการโอนโดยชอบอยู่ กรณียังถือไม่ได้ว่ามีการผิดนัดนับแต่วันยื่นคำร้องอันจะเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยตามขอเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนดอกเบี้ยให้ผู้คัดค้านทั้งสองชำระนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-ยงยุทธ ธารีสาร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>